

1500809-76.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006790/2021 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 15568701 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 37/21/309 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 2006790 - 55º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500809-76.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500809-76.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006790/2021 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 15568701 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 37/21/309 - 55º D.P. PARQUE

S.RAFAEL, 2006790 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN MOLGÃO CALDAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LEONARDO RIQUIERI FRANCISCO qualificados nos autos, foi denunciado juntamente com e JEAN MOLGÃO CALDAS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2021, por volta de 10h40, na Rua Pedro de Andrade, São Mateus, nesta cidade e comarca da Capital/SP, JEAN guardava uma pochete, contendo 46 invólucros de maconha (peso líquido de 178,8 gramas), para o fim de comércio e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e R\$ 69,00 em dinheiro, e LEONARDO concorreu para o delito descrito, na condição de partícipe, como olheiro e segurança da biqueira.

A denúncia foi recebida (fl.117), o réu LEONARDO foi citado pessoalmente (fls.156/158) e apresentou Resposta à Acusação (fls.162).

O réu JEAN não foi localizado e foi citado por edital (fls. 167/169) e não constituiu advogado, tendo sido suspenso o processo e o prazo prescricional de acordo com a decisão de fls. 184/185.

Prosseguindo o processo em relação ao acusado LEONARDO, designada audiência, foi mantido o recebimento da denúncia e no curso da instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da lei 11.343/2006, fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa, a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da lei 11.343/2006 no patamar máximo, regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente em relação ao acusado LEONARDO RIQUIERI FRANCISCO, por falta de prova.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01/02), Boletim de Ocorrência (fls.03/05), Termos de Depoimento (fls. 6 e 7) , Auto de Exibição e Apreensão (fl.16), Laudo de Constatação (fls. 22/25), Relatório Final (fls.101/102), Laudo Pericial Definitivo de Entorpecentes (fls.207/209) e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Já a autoria não restou demonstrada.

Ouvido o policial civil Magnun zerbini como testemunha, esclareceu que foram até esse local, conhecido ponto de tráfico de drogas. Se aproximaram com a viatura descaracterizada. Enquanto permaneciam na viatura puderam ver JEAN realizando a venda de droga. O acusado LEONARDO estava só na capa, como olheiro. Desceu da viatura, se aproximou e comprou um cigarro de maconha. Entregou o dinheiro e JEAN foi até um local próximo, levantou uns escombros e pegou a droga. Quando ele lhe entregou a droga se identificou e deu voz de prisão. Posteriormente, foi até o local onde JEAN foi buscar a droga e embaixo dos escombros onde ele havia mexido localizou uma pochete com droga e dinheiro. O local é uma praça. O acusado LEONARDO estava sentado em cima de uma mesa de concreto. Há poucos metros de distância de JEAN. Estava bastante nervoso, ligado porque era sua função avisar sobre a chegada da polícia. Afirmou que o acusado LEONARDO e seu comparsa JEAN não desconfiaram porque estava com roupa simples. Esclareceu que enquanto JEAN foi buscar a droga, ficou conversando com o réu LEONARDO sobre futebol e outras coisas. Quando os prendeu, eles disseram que faziam a venda de drogas por necessidade. Na polícia ficaram em silêncio. No momento, só tinham crianças jogando bola na praça, não tinham outras pessoas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Bruno Antonio Lopes Pinheiro, o qual, ouvido como testemunha, acrescentou que o acusado estava em campana. De olho no movimento. Quando eles foram presos, disseram que estavam na atividade por necessidade. Eles estavam próximos um do outro e em contato. Tinham umas crianças jogando bola na quadra. Com LEONARDO não foi encontrado nada.

Em seus Interrogatórios na polícia, os réus permaneceram em silêncio (fls. 08 - Leonardo e 09- Jean)

Em juízo, LEONARDO RIQUIERI FRANCISCO esclareceu que tem 21 anos de idade. É casado. Tem dois filhos, Brian 2 anos e Ana Clara de 10 meses. Eles estão com a esposa. Moram com a avó paterna. Tem o segundo grau completo. Terminou com 18 anos de idade. Dai foi trabalhar na Atlas como montador de elevador. Tinha carteira assinada e ganhava R\$ 2.500,00. Quando foi preso estava no período de experiência. Já foi processado antes por assalto. Esta preso por uma receptação de moto e um

assalto.

Em relação aos fatos, negou a prática delitiva. Disse que de manhã saiu com o filho, deixou o Brian na quadra com as outras crianças. Foi comprar um baseado porque é usuário. Conversou com JEAN. Veio um policial comprou um baseado. Daí veio outro policial e os prendeu. JEAN estava com a pochete, não estava escondido. Ali não tem biqueira. Todo mundo que fica na praça, compra maconha, faz o que quer ali. Não estava como olheiro. Em relação a JEAN, disse que ele mora na rua e é órfão.

Estas são as provas colhidas nos autos.

Finda a instrução processual e sopesados os elementos de convencimento, de rigor a absolvição do réu.

É certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou para que de antemão estes sejam recebidos com reservas. Mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas. Ocorre que, no caso concreto dos autos, muito embora os indícios sejam significativos, as provas produzidas no curso da instrução não são suficientes a ensejar um seguro decreto condenatório.

Com efeito, os policiais não presenciaram ato de comércio por parte do réu LEONARDO, nem que ele estivesse na posse do entorpecente ou de qualquer outro objeto comumente utilizado na prática de olheiro.

Como bem observou a defesa, com LEONARDO não foram encontrados rádio nem mesmo um celular.

Ademais, tudo o que puderam afirmar os policiais foi que o acusado LEONARDO estava sentado em cima de uma mesa de concreto e estava próximo de JEAN.

Além disso afirmaram que estaria de olho, ligado, nervoso.

Contudo, o policial Magnun disse que LEONARDO, enquanto JEAN foi buscar a droga, permaneceu conversando com ele sobre futebol, circunstância que não confirma o estado de ânimos descrito anteriormente.

Ademais, a confissão informal não foi confirmada em juízo e a versão do réu no sentido de que tinha levado seu filho à praça para brincar na quadra, foi em parte confirmada pelos policiais que testemunharam a circunstância de ter crianças brincando no local.

Assim, não há prova segura de que estivesse em conluio com o traficante, muito embora as circunstâncias possam ser tidas por suspeitas e tenham levado à afirmação dos policiais de que LEONARDO estaria na função de olheiro.

Desta feita, a versão apresentada em juízo pelo acusado LEONARDO merece ser ponderada pelo teor do que foi possível produzir no curso da instrução.

Desse modo, a ação não pode ser julgada procedente em razão da falta de provas suficientes quanto à efetiva conduta do réu.

Portanto, não estando perfeitamente esclarecida a dinâmica dos fatos, cabível a absolvição por falta de provas seguras para condenação, o que se justifica pelo princípio do in dubio pro reo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de ABSOLVER o réu LEONARDO RIQUIERI FRANCISCO da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Oficiem-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA